

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5493/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี
นาย พิชิต ขุนตาล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 89

ป.วิ.อ. มาตรา 213

เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าโทษที่ศาลล่างกำหนดมานั้นสูงเกินไปศาลฎีกามีอำนาจกำหนดโทษให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดี และให้มีผลไปถึงจำเลยที่มีได้ฎีกาด้วยได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 335, 336 ทวิ

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 335, 336 ทวิ ลงโทษจำคุกคนละ 6 ปี

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335 วรรคสาม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่า จำเลยที่ 3 ได้ร่วมกระทำผิดตามฟ้อง
แต่เห็นว่าโทษที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดมานั้นสูงเกินไป ศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนด
โทษให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีโดยให้มีผลไปถึงจำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งมีได้
ฎีกาด้วยได้

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
83, 335(1)(11) วรรคสาม, 336 ทวิ ให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 4 ปี

(สถิตย์ เล็งไธสง-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-บุญสิน ตูลากัน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ